

11° JUZGADO CIVIL _ SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE : 01101-2018-0-0401-JR-CI-02

MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS

JUEZ : TORREBLANCA GOMEZ CHRISTIAN OMAR

ESPECIALISTA : CHOQUE LLAVE WASHINGTON

CURADOR : JORGE LUIS BASCONSUELOS ZEGARRA CURADOR DEL

MANDADO EVERTH PALOMINO FLOREZ

R DEFINIR : QUISPE MOLLO, ABEL

ITURRARAN URQUIZA, LUIS FERNANDO

MARTILLERO : JUAN PABLO KONG EYZAGUIRRE

DEMANDADO : PALOMINO FLOREZ, EVERTH

DEMANDANTE : CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO SA

CMAC CUSCO SA

RESOLUCIÓN NRO. 46

Arequipa, dos mil veintiséis

Mayo, veintiséis. -

AL ESCRITO N° 38402-2026: *Presentado por la defensa técnica del demandante. AL*

PRINCIPAL Y SEGUNDO OTROSI: VISTOS: Los antecedentes del proceso, y la solicitud de convocatoria a remate judicial electrónico, **Y, CONSIDERANDO. -**

PRIMERO. - Que, el Artículo 731° del Código Procesal Civil establece que: “Aprobada la tasación o siendo innecesaria esta, el Juez convocará a remate. El remate o la subasta de bienes muebles e inmuebles se efectúan por medio del Remate Judicial Electrónico (REM@JU) si no existe oposición de ninguna de las partes o de terceros legitimados de ser el caso, conforme con la ley especial sobre la materia. En los demás casos, el remate público es realizado por martillero público hábil.”. **SEGUNDO:** 2.1. Mediante escrito que antecede la parte presenta el

arancel judicial por reintegro de solicitud de remate por la suma de S/. 2,885.00 (Dos mil ochocientos ochenta y cinco con 00/100 soles), asimismo, a folios 80, obra el arancel por solicitud de remate, por la suma de S/. 415.00 (Cuatrocientos quince con 00/100 soles), lo cual corresponde al monto de acuerdo al **Cuadro de Valores de los Aranceles Judiciales - Ejercicio Gravable 2026 y el valor de tasación aprobado por Resolución**

N° 44-2026. 2.2. Que, por Resolución N° 44-2026, se aprobó el Informe Pericial de Tasación, obrante a folios 469-475. **TERCERO:** Que, es pertinente aclarar a las partes que, conforme a estos lineamientos, el órgano jurisdiccional dispondrá el Remate Electrónico Judicial **emitiendo una única resolución judicial, la cual dará cobertura automática a la segunda y - de ser el caso - a la tercera convocatoria.** Así también las partes podrán formular oposición a aquella conforme a los artículos 12° de la Ley N°

30229¹ y 14° del Reglamento; y luego de haber transcurrido 3 días hábiles se realizara el registro del remate en el sistema REM@JU. **CUARTO.-** Que, estando al estado del proceso y las nuevas reglas de remate, corresponde convocarse al Remate Electrónico Judicial (REM@JU) del bien inmueble embargado, conforme a lo dispuesto por el artículo 731° del Código Procesal Civil y en aplicación de la Directiva N° 001-2020-CE-PJ “*Normas para la realización del Remate Electrónico Judicial*” y el Procedimiento “*Ejecución del Remate Electrónico Judicial*” (REM@JU) R.A. N° 015-2020-CE-PJ. **QUINTO:** Cabe añadir que, para el desarrollo del Remate Electrónico Judicial, el sistema REM@JU se encontrará habilitado para la colocación o presentación de oferta **por veinticuatro (24) horas conforme a ley, iniciando a las doce (12) horas del día indicado como inicio en el cronograma del Remate Electrónico Judicial y culminando a las doce (12) horas del día siguiente.** **SEXTO:** Si el remate Electrónico Judicial es declarado desierto, la programación de la segunda convocatoria; y de ser el caso, la tercera convocatoria será generada automáticamente en el sistema REM@JU, teniendo en consideración lo establecido en el artículo 742° del C.P.C., no siendo necesaria emitir nueva resolución judicial, *salvo que se hubiera producido la suspensión o anulación del remate convocado, en cuyo caso la reprogramación del remate será por orden del juzgado.* Por lo que, en tenor a lo expuesto; **SE RESUELVE:** **1) CONVOCAR LA EJECUCIÓN DEL REMATE ELECTRÓNICO JUDICIAL (REM@JU)** la bien inmueble materia de ejecución inscrito en la **Partida Registral N° PO6084708.** **2) DATOS DE LOS BIEN OBJETO DE REMATE:** Asentamiento Humano “Asociación de Vivienda Villa Hermosa de Cerro July”, lote 8, Mz. G, Zona A, del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, provincia y departamento de Arequipa, inscrito en la Partida Registral Nro. PO6084708. **3) CONVÓQUESE AUTOMÁTICAMENTE** al segundo remate y seguidamente al tercer remate electrónico judicial de ser necesario, siempre y cuando la primera convocatoria haya sido declarada desierta a través del aplicativo informático REM@JU por ausencia de postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base. Cabe añadir que para el desarrollo del Remate Electrónico Judicial, el sistema REM@JU se encontrará habilitado para la colocación o presentación de oferta **por veinticuatro (24) horas conforme a ley, iniciando a las doce (12) horas del día indicado como inicio en el cronograma del Remate Electrónico Judicial y culminando a las doce (12) horas del día siguiente.** **4) CARGAS Y GRAVAMENES:** *i) Asiento 00004: Inscripción de hipoteca*

¹ Ley que adecúa el Uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones en el Sistema de Remates Judiciales y en los servicios de notificaciones de las resoluciones judiciales, y que modifica la ley orgánica del Poder Judicial, el Código Procesal Civil, el Código Procesal Constitucional y la Ley Procesal del Trabajo.

a favor del CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A., hasta por la suma S/. 225,000.00 (Doscientos veinticinco mil con 00/100 soles). *ii) Asiento 00006: Inscripción de Anticresis*, a favor de GERARDO GUTIERREZ CHALLCO y SONIA SUPHO QUISPE, por la suma de S/. 105, 000.00 (Ciento cinco mil con 00/100 soles). *iii) Asiento 00007: Modificación de Anticresis*, a favor de GERARDO GUTIERREZ CHALLCO y SONIA SUPHO QUISPE, se amplía el plazo de la anticresis contenida en el asiento N°0006. *iv) Asiento 00008: Modificación de Anticresis*, a favor de GERARDO GUTIERREZ CHALLCO y SONIA SUPHO QUISPE, se amplía el plazo de la anticresis inscrita y modificada en los Asientos N°06 y 07. 5) **VALOR DE TASACIÓN:** S/. 732 610.95 (SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ CON 95/100 SOLES), o su equivalente en US\$. 209 377.23 (DOSCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 23/100 DOLARES AMERICANOS). 6) **BASE DEL REMATE EN PRIMERA CONVOCATORIA:** Primera convocatoria: Las dos terceras partes del valor de la tasación. 7) **OBLAJE:** que conforme a los lineamientos establecidos para la realización del presente remate, los *postores* deberán cumplir con lo siguiente: a) Crear una **casilla electrónica SINOE del Poder Judicial** siguiendo el procedimiento aprobado mediante Resolución Administrativa nro. 260-2015-CE.PJ, "*Procedimiento solicitud de registro, apertura y deshabilitación de casillas REM@JU*", el cual se encuentra en la página web del Poder Judicial. b) Depositarán el 10% del valor de la tasación a través de depósito judicial que será pagado en el Banco de la Nación y se registrará en el aplicativo informático de REM@JU (artículo 17 del Reglamento de la ley 30229) c) Así mismo deberán efectuar el pago y registro del arancel respectivo por concepto de "derecho a Participación en Remate". 8) **PUBLICACIÓN:** Procédase a la publicación de los avisos del remate en el PORTAL WEB del Poder Judicial a través del aplicativo informático del REM@JU por el término de ley conforme así lo regula el artículo 15° de la ley nro. 30229 y su reglamento una vez que haya quedado firme la presente resolución al vencer el plazo de oposición, publicación que tendrá validez para la segunda y tercera convocatoria, teniendo en cuenta el precio base señalado de las mismas en la presente resolución. 9) Una vez realizada la publicación correspondiente, **FÍJESE** los carteles en la vitrina del local del juzgado, y a efecto de realizar el pegado del aviso de convocatoria a remate en el bien inmueble a rematar. 10) **SE ORDENA** a la especialista legal de la causa, **que una vez quede consentida o ejecutoriada la presente**, sin necesidad de expedir auto que la declare, proceda a realizar el **REGISTRO** de la presente resolución en el sistema

REM@JU y la **PUBLICACIÓN** del aviso de Convocatoria en el portal web del Poder Judicial, debiendo continuar con el procedimiento, previniendo los plazos establecidos en las directivas mencionadas en la presente resolución, bajo responsabilidad. **11) CUMPLA la parte demandante** con presentar copias simples de los actuados del proceso (*Demanda y anexos, Auto Admisorio, Auto Final, Informe de Tasación y la presente resolución*), y precisar la dirección correspondiente, a efecto de notificar a los terceros con derecho inscrito **GERARDO GUTIERREZ CHALLCO y SONIA SUPHO QUISPE**.; *bajo responsabilidad en la demora.* **12) CUMPLA la parte demandante** con apersonarse al **despacho del Undécimo Juzgado Civil** a efecto de coordinar el registro de remate en el Sistema REMAJU, **ello en el horario de atención correspondiente del despacho judicial (Lunes a viernes de 8:00 a 9:00 am), ello una vez que se haya cumplido con notificar al tercero con derecho inscrito y se encuentren el cargo de notificación en el expediente.** **12) NOTIFÍQUESE** a los ocupantes del inmueble materia de ejecución hayan o no participado del proceso, con la presente resolución. **TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER.** **AL TERCER OTROSI:** A lo solicitado, **NOTIFÍQUESE** al demandado **EVERTH PALOMINO FLOREZ**, con la presente Resolución, en el domicilio que actualmente obra en la ficha RENIEC, ubicado en **Calle Perú N°102, Dpto. 201. Distrito, provincia y departamento de Arequipa.** **PRIMER Y CUARTO OTROSI:** Téngase presente, agréguese a sus antecedentes los anexos adjuntados. -----